

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN IMAGEN CORPORATIVA, S.A. DE C.V., POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR ISSAC ALEJANDRO VILLARRUEL MARTÍNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROFESIONISTA"; Y POR OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA KARINA RAMONA VARGAS ENCISO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA", CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA "EL PROFESIONISTA", a través de su representada:

- 1.- Ser una persona moral correctamente constituida conforme a la legislación mexicana, como consta en su Escritura Pública número 14,625 con fecha del 18 de septiembre de 2019, ante la fe del licenciado Ricardo S. Rodríguez Vera, Notario Público número 34 de Zapopan, Jalisco.
- 2.- Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con el número PT1190918LL4 y para acreditarlo exhibe cédula de inscripción.
- 3.- Cuenta con su domicilio ubicado en la avenida Naciones Unidas número 5179 en Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, con código postal número 45110.
- 4.- Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

II.- Declara "LA EMPRESA" a través de su representante legal:

- 1.- Que es una sociedad mercantil mexicana legalmente constituida, de conformidad con las leyes de su país como lo demuestra con su instrumento público, Póliza número 7,660 celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 22 días del mes de noviembre del año 2007, ante la fe del Corredor Público número 23 en el Estado de Jalisco, el señor Sergio Ramírez Fernández.
- 2.- Que cuenta con sus facultades vigentes al momento de la celebración del presente como consta en la Escritura Pública número 16,004 con fecha 27 de febrero de 2019 celebrada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Salcedo, Notario Público número 11 de Tlaquepaque, Jalisco.
- 3.- Para la consecución de sus fines, además de sus programas y presupuestos aprobados, realiza otra serie de actividades concretas, mediante la celebración de acuerdos, convenios o contratos con los sectores público, social y privado.

4.- Que requieren para la realización del presente contrato de los servicios de **"EL PROFESIONISTA"** para llevar acabo las acciones materia de este contrato, consistentes en lo descrito en la Cláusula primera del presente contrato.

5.- Que se encuentra debidamente inscrita el Registro Federal de Contribuyentes con número: YME0711227Y2.

6.- Para efectos de este contrato, su domicilio es el ubicado en la Avenida de las Rosas número 585, interior 1 en la colonia Chapalita Oriente, en Zapopan, Jalisco, Código Postal número 45040.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. "OBJETO". - **"EL PROFESIONISTA"** se obliga a prestar a **"LA EMPRESA"**, sus servicios profesionales con el objeto de realizar las siguientes actividades de manera enunciativa mas no limitativa de acuerdo con lo solicitado por **"LA EMPRESA"**

Realización de propaganda y divulgación con medios impresos y digitales de comunicación, empleación de sondeo y seguimiento de consumidores

Lo anterior se menciona de manera enunciativa más no limitativa, debido a que la naturaleza del servicio puede comprender más actividades que al momento no se han estipulado y las partes se reservan el derecho de añadir más servicios en el caso que sean solicitados mismo que se realizarán y se conocerán como anexos al presente.

SEGUNDA. "EL PROFESIONISTA" se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de **"LA EMPRESA"** aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

TERCERA. Las partes están conformes en que la presente contratación tiene como fundamento, los lineamientos contenidos dentro de la manifestación de la voluntad contenida en este presente documento privado, el cual se debe tomar como correctamente perfeccionado cumpliendo con todos los requisitos marcados por la ley de la materia.

CUARTA. - "EL PROFESIONISTA" se obliga a informar o entregar reportes a **"LA EMPRESA"** del estado y las actualizaciones de su labor las veces que este se le requiera dentro de la vigencia del presente contrato, así como a rendir un informe general al término del contrato y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de **"LA EMPRESA"**. Esto para que se acredite la correcta realización de las actividades mencionadas en la cláusula segunda del presente.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del contrato empezará a contar a partir del día de su suscripción hasta un año después. La vigencia de este no se podrá extender de manera automática, por el vencimiento de este, a menos que ambas partes lo manifiesten bajo un anexo o un convenio perfeccionado.

SEXTA.- - "EL PROFESIONISTA" recibirá por concepto de honorarios, la suma estipulada en los comprobantes fiscales correctamente emitidos o por otro medio que se pactará, las cuales tienen la libertad de ser pagaderas en una o varias exhibiciones, de acuerdo con los términos que le concede **"LA EMPRESA"** para realizar estos servicios.

SÉPTIMA. "LA EMPRESA" se obliga a pagar los honorarios de **"EL PROFESIONISTA"**, asumiendo que la otra parte cumplirá en tiempo y forma las actividades correspondientes.

OCTAVA. Concluida la vigencia del presente contrato, se podrá pactar en convenio celebrados por **"LAS PARTES"**, la renovación del mismo o en caso de darse por terminada la relación, se celebrará una carta de finalización de la relación jurídica obligatoria en la cual se detallará las actividades y servicios realizados acreditando la correcta realización del mismo por parte de **"LA EMPRESA"**.

NOVENA. Una vez que haya concluido el presente contrato y se requiera la continuación de la prestación de los servicios antes mencionados, será obligatorio la celebración de un nuevo contrato celebrado entre las partes como se ha mencionado en el cuerpo del presente documento.

DÉCIMA. Queda expresamente pactado que cuando **"EL PROFESIONISTA"** en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, el personal dependerá exclusivamente de él, no existirá ningún vínculo entre **"LA EMPRESA"** y el mismo, quedando a cargo de **"EL PROFESIONISTA"**, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **"LA EMPRESA"**.

DÉCIMA PRIMERA. El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de **"LAS PARTES"**, previo aviso que se manifieste al otro en un plazo correspondiente a 30 días con anterioridad así como esclareciendo las causales de la terminación anticipada, mismo que se pondrán a valoración de ambas partes y se determinará en caso de una indemnización.

DÉCIMA SEGUNDA. Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que surjan del Código Civil para el Estado de Jalisco, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA TERCERA. "EL PROFESIONISTA" se obliga a celebrar un contrato referente a sus derechos patrimoniales como autor con "LA EMPRESA", si con motivo de la realización de sus servicios, se originan obras de interés cultural.

DÉCIMA CUARTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman en la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco a los 03 días del mes de julio de 2023.

EL PROFESIONISTA



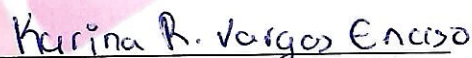
ISSAC ALEJANDRO VILLARRUEL

MARTÍNEZ

Representante legal

**PUBLICIDAD CON TECNOLOGIA EN
IMAGEN CORPORATIVA, S.A. DE C.V.**

LA EMPRESA



KARINA RAMONA VARGAS ENCISO

Representante legal

YAKAMI DE MEXICO S.A. DE C.V.